

건설공사 계약상대자 자격 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	통 보 1	주 의	4	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 부서는 부서별 고유업무와 관련하여 구매·용역·공사 계약 등의 업무를 수행하고 있다.
- 법령 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 제16조(건설공사의 시공자격) 및 같은 법 시행령 제8조(경미한 건설공사 등)에 따르면,
 - “건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 하며, 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사*를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다”고 명시하고 있다.
- * 경미한 건설공사(전문공사 기준): 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사 예정금액 1천 5백만 원 미만인 건설공사

[건설산업기본법 시행령 별표1]

※ 전문공사(29종)

- 토공사, 포장공사, 보링·그라우팅·파일공사, 실내건축공사, 금속구조물·창호·온실공사, 지붕판금·건축물 조립공사, 습식·방수공사, 석공사, 조경식재공사, 조경시설물설치공사, 철근·콘크리트공사, 구조물해체·비계공사, 상하수도설비공사, 철도·궤도공사, 철강구조물공사, 수중공사, 준설공사, 승강시설치공사, 석도 설치공사, 기계설비공사, 가스시설공사(1,2,3종), 난방공사(1,2,3종), 시설물유지관리

- 또한, 법령 「국가계약법 시행규칙」 제11조(예정가격결정시의 세액합산 등)에 의하면, “예정가격에는 부가가치세를 포함시켜야 한다”고 되어 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나, ♣본부에서 시행한 건설공사를 대상으로 계약상대자의 시공자격을 점검한 결과,
 - *건의 간이공사를 진행하면서 계약상대자가 해당 공사업종을 등록하지 않은 것으로 확인되어 이에 관계 법령의 이행을 위한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 관련 법령 기준에 대해 명확하게 인지하지 못하였다고 하면서 향후 동일 사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 활 사 항

♣본부장은 ① 간이공사 계약상대자의 시공 자격을 미흡하게 확인한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시고, (주의 4)

② 간이공사 시행 시 계약상대자의 시공자격 확인을 철저히 할 수 있도록 조치방안 (예를 들면, 관계 법령에 대한 관련부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	◆처(▽부, ○부), 제Ⅱ발전소(⊕부), ♣제Ⅱ발전소(●부)
관련부서	